

학교법인 성암학원 및 남서울대학교 종합감사 결과 및 처분내용

1. 감사개요

- 감사기간 : 2018. 7. 24.(화) ~ 8. 3.(금) 【9일간, 토·일요일, 공휴일 제외】
- 감사인원 : 12명(인력풀 1명, 공인회계사 3명 포함)

2. 감사결과 지적사항

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
【법인운영 및 재산관리】		
1. 수익용기본재산 관리 부적정	○ 이사회에서 교육컨설팅회사인 (주)OOOO 시스템에 지분을 20% 참여와 향후 본 법인 참여지분의 100% 이상 수익이 달성될 경우 지분참여율을 최대 50%까지 확대한다고 심의·의결 하고도 2005년 위 회사 증자 시 별도의 이사회 심의 없이 주식 지분을 50%까지 추가 투자, - 나아가 위 회사가 폐업되었음에도 관할청에 처분신고를 하지 않고 투자금 합계 95,000천원 대손상각 처리 ○ 출연재산 수익으로 000 CC 주주회원권을 매입하여 수익용기본재산으로 편입하고는 직접 공익목적으로 활용하지 않아 증여세 합계 78,200천원을 법인회계에서 납부 ○ 수익용 기본재산인 아파트를 수익없이 공실로 방치한 채 관리비 등 합계 4,717,750원 납부	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 2명 ○ 통보 - 법인 출자금 대손상각으로 처리한 수익용기본 재산을 교육부에 신고 하고 - 수익용기본재산인 충남 천안시 소재 아파트 에 대한 수익창출 방안을 강구하거나, 매각하여 수익성이 있는 재산으로 대체 취득하는 등 조치를 취하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	【사립학교법 제16조 및 제28조, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 대학설립·운영규정 제7조 제1항 및 제3항】	
2. 장기·미등기 부동산 과징금 등 교비 회계 집행	○ 학교교육에 직접 필요한 경비가 아닌 부동산 장기 미등기에 따른 과징금 및 관련 행정소송 수행경비 등 합계 1,345,474,780원을 교비회계에서 집행 【사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 제43조 및 제44조, 사립학교법시행령 제13조 제2항】	【남서울대학교】 ○ 25번에 포함조치 - 3명 ○ 경고 - 2명 ○ 시정 - 부동산 장기 미등기 과징금 및 관련 소송 수행경비 합계 1,345,474,780원을 법인 회계에서 교비회계로 전출하기 바람
3. 법인차량 관리 부적정	○ 업무용 차량을 ○○○이 업무와 무관하게 사용하고 발생한 유류비 등 차량유지비 합계 9,793,500원을 법인회계에서 집행 【사학기관 재무·회계 규칙 제21조 제1항, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호】	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 업무와 무관하게 사용한 차량유지비 합계 9,793,500원을 ○○○으로부터 회수하여 법인회계에 세입조치 하기 바람
4. 법인 인건비 지급 부적정	○ 명목상 법인직원 2명에게 ○○○의 개인 기사 업무를 전담하게 하고 급여 등 합계 58,507천원을 법인회계에서 집행	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 2명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	【사립학교법 제29조 제6항, 사학기관 재무·회계규칙 제21조 제1항, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호】	○ 시정(회수) - 업무와 무관하게 사용한 개인기사 인건비 합계 58,507천원을 000으로부터 회수하여 법인회계에 세입조치 하기 바람
5. 000 개인 휴대전화요금 법인회계 집행	○ 000의 개인휴대전화 요금(총4대) 합계 7,323,170원을 법인회계에서 집행 【사학기관 재무·회계규칙 제21조 제1항, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호】	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 000 개인휴대전화 요금 합계 7,323,170원을 000으로부터 회수하여 법인회계에 세입조치 하기 바람
6. 교수협의회 창립식 방해	○ 000이 교수협의회 창립식에서 현수막 탈취 시도 등 유형력 행사 【학교법인 성암학원 정관 제36조의2, 학교법인 성암학원 사학윤리강령】	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 1명
7. 교육용토지 매매 대금 착오 지급액 미환수	○ 학교법인 성암학원은 000씨 0000 종중을 상대로 제기한 토지소유권 이전 등기 청구소송에서 “학교법인이 이전 소유자에게 지급한 43,000천원은 법인과 종중간의 매매대금과 무관함을 확인한다”는 화해가 성립되었음에도 이전 소유자으로부터 43,000천원 미환수 【사학기관 재무회계 규칙 제4조, 제57조 및 남서울대학교 재무·회계 규정 제64조】	【학교법인 성암학원】 ○ 경고 - 3명 ○ 시정(회수) - 000에게 착오로 지급한 43,000천원을 환수하여 교비회계에 세입조치하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
【교직원인사】		
8. 의원면직 제한 대상 해당 여부 未확인 의원면직 제청	○ 교원 8명에 대하여 의원면직 제한대상 해당 여부를 확인하지 아니하고 학교법인 성암학원에 의원면직 제청 【사립학교법제54조의5 제1항, 제2항, 학교법인 성암학원 정관 제50조의1 제1항공무원 임용령 제6조 및 제7조】	【남서울대학교】 ○ 주의 - 2명
9. 겸직 未허가 및 복무 未처리 외부 출강	○ 교원 3명이 총장의 겸직 허가를 받지 않고 근무상황 처리도 하지 않은 채 외부 출강 【사립학교법」 제55조 제1항, 국가공무원법 제64조, 국가공무원 복무규정 제26조, 남서울대학교 교원인사규정 제4조 제1항, 국가공무원 복무·징계 관련 예규 제11장】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 2명 ○ 주의 - 1명
10. 未승인 해외여행	○ 교원 15명이 총 37회에 걸쳐 총장의 승인 없이 해외여행 실시 【사립학교법 제55조 제1항, 국가공무원법 제58조, 남서울대학교 교원 해외여행에 관한 규정 제3조 제1항】	【남서울대학교】 ○ 주의 - 15명
11. 연구년 교원 연구 실적물 未제출 및 지연제출	○ 연구 교원 3명이 연구실적물을 未제출하거나 지연제출 【남서울대학교 교원연구년제에 관한 규정 제8조】	【남서울대학교】 ○ 주의 - 3명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
12. 교원 징계절차 未이행	○ 형사사건으로 기소된 교원 4명에 대하여 이사장에게 징계제청을 하지 않고 '내부 공람' 후 종결처리 【사립학교법 제61조 제1항, 학교법인 성암학원 법인정관제50조 제1항, 남서울대학교 교직원 징계규정 제5조 제1항】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 5명 ○ 통보 - 형사사건으로 기소된 000 등 3명에 대해 관련규정에 따라 조치하기 바람
【입시·학사】		
13. 외국인 전임교원 강의책임시간 未준수 등	○ 외국인 교원 18명이 책임시수에 미달하고도 해당 강의로 합계 17,625,000원 수령 【남서울대학교 학칙 제17조 제1항, 남서울대학교 교원담당 시수 및 강의로 지급 규정 제3조 및 제4조】	【남서울대학교】 ○ 시정(회수) - 부적정하게 지급된 초과강의로 합계 17,625,000원을 관련자들로부터 회수하여 관련회계에 세입 조치하기 바람 ○ 통보 - 외국인 전임교원에게 강의책임시간을 준수하도록 안내하는 등 학사운영이 원만하게 이루어지도록 만전을 기하기 바람
14. 보강 未실시 및 당해 강의로 未 공제	○ 교원 40명이 보강계획서를 제출하고도 실제로는 보강하지 아니한 360시간에 대한 강의로 9,000,000원 수령	【남서울대학교】 ○ 경고 - 40명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	특히 10명은 22과목에 대한 보강계획서도 미제출 【남서울대학교 학칙 제17조 제3항, 남서울대학교 휴업일에 대한 보강계획 시행세칙 제2조 제1항, 남서울대학교 교원담당 시수 및 강의료 지급 규정 제4조 제2항】	○ 시정(회수) - 부적정하게 지급된 강의료 합계 9,000,000원을 관련자들로부터 회수하여 관련회계에 세입조치 하기 바람
15. 현장실습 순회 지도 未실시	○ 현장실습 지도교수 52명이 재학생 495명(연인원)의 현장실습에 대하여 순회지도 未실시 【고등교육법 제22조 제1항, 남서울대학교 현장실습에 관한 규정 제14조】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 13명 ○ 주의 - 39명
16. 성적 증빙자료 보존 관련 규정 부적정	○ 「공공기록물 관리에 관한 법령」에는 기관의 업무 수행 내용을 증명할 필요가 있는 기록물은 3년간 보존해야 한다고 규정되어 있음에도 성적 증빙자료를 1년간 보존하도록 자체규정 제정 【공공기록물 관리에 관한 법률 제5조, 같은법 시행령 제3조 제4호, 제26조 제1항 관련 별표 1 및 제3항】	【남서울대학교】 ○ 기관경고 ○ 개선 - 「남서울대학교 수업 및 성적평가에 관한 규정」을 상위법령에 맞게 정비하기 바람
17. 졸업 조건부 비교과 과목 개설 등	○ 학과교육과정운영위원회와 교육과정심의 위원회의 심의를 거치지 아니한 비교과 과목 2개에 대해 학과 졸업 조건으로 안내하고 수강생 178명(연인원)으로부터 수강료 합계 14,309,000원 별도 징수 【남서울대학교 학칙 제34조 제1항, 남서울대학교 졸업 및 학위수여에 관한 규정 제2조 제1항】	【남서울대학교】 ○ 경징계 - 1명 ○ 경고 - 4명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
【예산·회계·연구비】		
18. 관리수당 지급 부당	○ 2011. 3.부터 2018. 6.까지 이사회 의결 없이 보수규정을 개정하여 총장과 부총장에게 관리수당 합계 1,247,500천원 지급 【사학기관재무·회계 규칙 제4조, 학교법인 성암학원 정관 제51조, 남서울대학교 보수규정 제21조의 22 및 고등교육법 제 14조】	【남서울대학교】 ○ 25번에 포함조치 - 2명 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 이사회 결의 없이 부적정하게 지급한 2018. 4. 이후 관리수당 합계 82,000천원을 관련자로부터 회수하여 교비 회계에 세입조치하기 바람
19. 법인카드 사적 사용	○ 총장 및 부총장이 총 39회에 걸쳐 식대 등 사적으로 사용한 합계 4,765,610원을 법인카드로 결제 【사학기관재무·회계 규칙 제4조, 사학기관재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제12조, 15조 및 남서울대 법인카드 사용 시 유의사항】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 부적정하게 집행한 법인카드 사용금액 합계 4,765,610원을 관련자들로부터 회수하여 세입조치하기 바람
20. 가족수당 지급 및 수령 부적정	○ 가족수당 지급 대상이 아닌 교직원 24명에게 합계 16,160천원 지급	【남서울대학교】 ○ 경고 - 3명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	【남서울대학교 교직원 보수 규정 제21조의 2】	○ 주의 - 22명 ○ 시정(회수) - 부적정하게 지급된 가족수당 합계 16,160천원을 관련자들로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람
21. 000 전용 업 무 용 차 량 제공 및 유류비 등 집행 부당	○ 전용차량 제공 대상이 아닌 2명의 전용차량 유류비 등 합계 6,216,160원을 교비회계에서 집행 ○ 000 차량기사 용역료 합계 10,241,000원도 교비회계에서 집행 【사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 남서울대학교 차량관리규정 제4조】	【남서울대학교】 ○ 25번에 포함조치 - 3명 ○ 경징계 - 1명 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 전용차량 제공 대상이 아닌 000에게 제공한 업무용차량 유류비 및 차량기사 용역료 합계 16,457,160원(6,216,160원 + 10,241,000원)을 각각 당사자들로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람
22. 업무용 하이패스 사적사용	○ 121회에 걸쳐 개인차량으로 운행한 고속도로 통행료 합계 805,400원을 업무용 하이패스로 결제	【남서울대학교】 ○ 통보(문 책) - 1명 ○ 시정(회수) - 업무용 하이패스 사적

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	【사학기관 재무·회계 규칙 제4조 및 제21조 제2항】	사용·대금 합계 805,400원을 당사자로부터 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람
23. 포상금 지급 부적정	교직원 13명에게 포상심사위원회의 심사를 거치지 않고 포상금 명목 전별금 합계 17,000천원 지급 【남서울대학교 교직원 포상규정 제5조 및 제6조 제1항】	【남서울대학교】 - 경고 - 7명 - 통보 - 포상은 관련 규정에 따라 실시하기 바람
24. 000 복무 관리 부적정	000에 대한 근무상황부, 출장신청서 등 복무사항을 확인할 수 있는 증빙 未구비 - 대학은 '주3일 이상 근무를 원칙으로 한다는 '임용계약 특약사항'을 위 000에게 제시하여 계약 체결하고 그에 따라 복무 관리 【사립학교법 제55조 제1항, 국가공무원 복무규정 제9조 제1항 및 제2항, 국가공무원 복무규칙 제8조 제1항 및 제2항, 제9조 제1항】	【남서울대학교】 25번에 포함조치 - 1명 - 경고 - 4명
25. 학교기숙사(엘림 생활관) 계약 및 운영 부당	【학교 기숙사 수의계약에 관한 사항】 ① - 일반경쟁입찰 대상인 용역계약 2건(합계 449,277천원)을 수의계약으로 체결 - 또한 3개업체로부터 견적서만 받고 사전 내정한 업체인 (주)0000과 2건(합계 561,256천원)의 계약 체결 【학교 기숙사(엘림 생활관) 운영에 관한 사항】 ②	【남서울대학교】 <① 관련> - 중징계 - 1명 - 통보(문책) - 2명 <② 관련> - 경징계 - 1명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
	○ 생활관에 배치할 인원을 계약 약정 보다 1~2명 적게 배치하였음에도 계약 내용에 따른 적절한 조치를 취하지 아니하고 묵인 【사학기관 재무·회계 규칙 제35조, 2018회계연도 남서울대학교 엘림생활관(기숙사) 위탁관리용역 및 임대계약 입찰공고(2018. 2. 7, 대학 홈페이지 공지), 사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 남서울대학교 엘림생활관규정 제9조 제2항, 2016 ~ 2018회계연도 제2 엘림생활관(기숙사) 임대관리 운영 계약서 제5조 제1항 및 첨부3】	○ 통보 - 2018회계연도 계약 관련 (주)OOOO에 대하여 계약조항에 따른 적절한 조치를 취하기 바람
26. 학교기업 보상금 및 자문료 지급 부적정	○ 2017회계연도 결산 결과, 학교기업에 손실이 발생했음에도 교직원 4명에게 보상금 합계 2,100천원 지급 ○ VR 기술과 관련하여 자문한 교수 2명에게 규정 자문료보다 합계 1,675천원 초과 지급 【남서울대학교 학교기업 설치·운영 규정 제13조, 교육부 학교기업 지원사업 관리운영지침】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 2명 ○ 시정(회수) - 부적정하게 지급한 학교기업 보상금 합계 2,100천원을 관련자로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람 - 초과 지급한 자문료 1,675천원을 관련자로부터 회수하여 교비회계에 세입조치하기 바람
27. 교외 연구비 회의비 집행 부적정	○ 교원 4명이 회의 개최 없이 연구와 관련 없는 식사 목적으로 식당 등에서 회의비 합계 900,600원을 산학협력단 명의 법인	【남서울대학교】 ○ 경고 - 6명

지 적 건 명	지 적 내 용	처분
	카드로 결제 【사학기관 재무·회계 규칙 제4조, 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 제15조, 남서울대학교 연구비 집행기준 시행세칙 제9조 제4호】	○ 시정(회수) - 부적정하게 사용한 교외 연구 회의비 합계 900,600원을 관련자들로부터 회수하여 산학협력단 회계로 세입조치하기 바람
28. 경조사비 지급 부적정	○ 경조사 34건에 대하여 기준 보다 합계 4,700천원 과다 지급 【사립학교법 시행령 제13조 제2항, 사학기관 재무·회계 규칙 제4조 및 제21조 제2항, 남서울대학교 교직원 경조사 관련 부조금 지급기준】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 6명
29. 외국인 유학생 모집 부적정	○ 외국인 유학 알선 업체와 협약을 체결하고 모집 실적에 대한 성공보수금 합계 11,200천원 지급 【사학기관 재무회계 규칙 제4조, 외국인 유학생 및 어학연수생 표준업무처리요령(교육부)】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 3명
30. 학교 복지업체 계약보증금 미징수	○ 18개 업체와 체결한 34건의 계약(계약금액 합계 452,522천원)시 보증금 미징수 【사학기관 재무·회계 규칙 제38조 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제50조 제1항·제3항·제7항】	【남서울대학교】 ○ 주의 - 6명

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
31. 행정활동지원비 사용 및 정산 부당	○ 행정활동지원비 지원 대상 보직자 48명이 업무와 무관하게 함께 92,001,180원 사적 사용, - 또한, 은행에서 제공하는 카드 사용 내역만으로 집행처리하는 등 정산未 실시 【사학기관 재무·회계 규칙 제21조 제2항, 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제15조 제2호, 남서울대학교 교직원 보수 규정 제21조의10, 남서울대학교 행정활동지원비 사용 안내 지침(2015~2018)】	【남서울대학교】 ○ 중징계 - 1명 ○ 경징계 - 8명 ○ 경고 - 25명 ○ 주의 - 16명 ○ 통보(문책) - 1명 ○ 시정(회수) - 사적으로 사용한 행정활동지원비 함께 92,001,180원을 관련자로부터 각각 회수하여 교비회계에 세입 조치하기 바람
32. 지식재산권 관리 부적정	○ 교원 3명이 직무발명 특허(디자인) 7건을 산학협력단에 신고하지 아니하고 개인 명의로 출원·등록 【발명진흥법 제10조 제1항 및 제12조, 남서울대학교 지식재산권 관리규정 제6조 제1항】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 3명 ○ 통보 - 개인명의로 출원·등록된 지식재산권을 관련 법령 및 규정에 따라 자체심의 등을 거쳐 산학협력단 명의로의 변경여부를 결정하기 바람

지 적 건 명	지 적 내 용	처 분
33. 디지털미디어창업 보육센터 입주업 체 임대료 未장수	○ 디지털미디어창업보육센터에 입주한 7개 업체로부터 임대료 합계 4,217,070원 未장수 【사학기관 재무·회계규칙 제4조, 남서울대학교 디지털미디어창업보육센터 운영규정 제24조】	【남서울대학교】 ○ 주의 - 2명 ○ 시정(회수) - 未장수된 임대료 합계 4,217,070원을 ○○○ 등 관련 입주업체로부터 회수하여 산학협력 단화계에 세입 조치하기 바람
【시설·기자재】		
34. 전기공사 未분리 발주	○ 2건의 공사에 있어 전기공사를 분리하지 않고 토목(건축)공사에 포함하여 발주 【전기공사업법 제11조】	【남서울대학교】 ○ 경고 - 5명